



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Nama : **MOH. FAUZAN RACHMAN, SE**
Tempat/tgl. lahir : Bandung, 16 Juni 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bojong Indah No.8 RT.003, RW. 022,
Cibeunying, Cimenyan – Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. HULIA SYAHENDRA, S.H., M.H., HERRY SUHANDI, S.H., M.H., SURYADINATA, S.H., AGUS SEPTIMA RIDWAN, S.H., M.H., MUMTAAZUL IBAAD, S.E., S.H., PANGDIOAN NASUTION, S.H., ANIRWAN, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum SYAHENDRA & Partners beralamat kantor di Ruko Malibu Blok. A No. 6 Jl. Pahlawan Seribu, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **HADIRI**, beralamat di Kp. Baru RT. 010/008, Cakung Barat, Cakung - Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT.MUKTI MADANI MULIA**, dahulu beralamat di Jalan Sumur Batu Raya No. 417 RT. 012 RW. 002 Sumur Batu, Kemayoran – Jakarta Pusat sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, setidaknya Turut Tergugat II masih berada di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **YOPIE**, beralamat di Kp. Kedung Gede RT.01/01, Kedung Waringin, Kedung Waringin - Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KEPALA DESA SUKALUYU**, beralamat di Jl. Raya Telukjambe No. 1, Dusun Kalipandan RT. 003/001, Karawang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **MEILA PRISTI PAUJIAH** Direktur **PT. JULIAN JAYA MOTOR** beralamat Jl. Sumur Batu Raya No. 417 RT. 012 RW. 002, Sumur

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



Batu, Kemayoran – Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh para
pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli
2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung Register Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 23 Juli 2025, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada awalnya memiliki hubungan
kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 serta Sampah Area PT.
Federal Izumi Manufacturing (FIM) di kawasan Industri KIIC, yang dibuat
dalam sebuah pengikatan/ perjanjian sebagaimana Surat Pelimpahan Hak
tertanggal 16 juni 2021 yang pada pokoknya adalah adanya Perjanjian
PELIMPAHAN Hak Pengelolaan dari Penggugat kepada Tergugat; (Vide
Bukti P.1).
2. Bahwa dikarenakan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat
direalisasikan Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Pelimpahan Hak
Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang
tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat
Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat (Moh. Fauzan Rachman, S.E)
dan Tergugat I (Hadiri) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP
DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT. Surat Perjanjian yang Kedua ini
sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana
Surat Perjanjian Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU
MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022; (Vide Bukti P.2).
3. Bahwa terhadap pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian
Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi
Manufacturing) Karawang tertanggal 16 Juni 2021, Penggugat pada tanggal
29 Maret sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan menerima
kembali setelah penandatanganan perjanjian tersebut Tanggal 21 Juni 2021
sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah); (Vide Bukti P.3).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana Surat Pelimpahan Hak tertanggal 16 juni 2021 yang pada pokoknya adalah adanya Perjanjian PELIMPAHAN Hak Pengelolaan dari Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat II (PT.Mukti Madani Mulia) kunjung tidak memberikan Hak Pengelolaan Limbah B.3 dan Non B.3 kepada Penggugat padahal Tergugat II telah menerima pembelian Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat II (Direktur PT. Mukti Madani Mulia) tertanggal 21 April 2021; (*Vide Bukti P.4*).
5. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan agar Penggugat dapat Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang yang uang tersebut diberikan kepada Tergugat III sebagai Penghubung antara Penggugat dengan Tergugat II. Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat III sebesar Rp. 776.200.000 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Pernyataan Penerimaan uang dari Penggugat (Moh. Fauzan Rachman) kepada Tergugat III (Yopie) tertanggal 18 Oktober 2024; (*Vide Bukti P.5*).
6. Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat II telah memiliki Hak pengelolaan tersebut dari PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang. Maka Penggugat membuat Perjanjian Pengalihan Hak kepada Tergugat I dikarenakan Penggugat memiliki Hak Pengelolaan tersebut dari PT. Mukti Mulia Madani yang juga telah memiki Surat Dukungan dari Kepala Desa Sukaluyu sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2021 sebagai komitmen kerjasama dari PT. Mukti Madani Mulya (MMM) dan Surat Dukungan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sukaluyu Nomor: 510.A4/004/Desa tertanggal 12 Agustus 2020 (*Vide Bukti P.6 & P.7*);
7. Bahwa Penggugat memiliki Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2021 sebagai komitmen kerjasama dari PT. Mukti Madani Mulya (MMM) dan Surat Dukungan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sukaluyu Nomor: 510.A4/004/Desa tertanggal 12 Agustus 2020 diberikan langsung oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh karenanya kepemilikan Kerjasama dengan PT.Mukti Mulia Madani tersebut merupakan kewenangan pengelolaan Limbah Penggugat dapat dialihkan kepada Tergugat.



8. Bahwa menegaskan kembali saja, Penggugat merasa yakin terhadap kerjasama dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat II (PT. Mukti Madani Mulia) telah mendapatkan Surat Dukungan dari Turut Tergugat I (Kepala Desa Sukaluyu) sebagaimana Surat Dukungan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sukaluyu Nomor: 510.A4/004/Desa tertanggal 12 Agustus 2020;
9. Bahwa Penggugat sangat dirugikan telah mengeluarkan uang kepada Tergugat II dan Tergugat III yang sampai tidak memberikan kontrak Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang dan tentu sangat berdampak terhadap Perjanjian Pelimpahan Hak dari Penggugat kepada Tergugat I yang telah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
10. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Penggugat kepada Tergugat I yang belum mampu mengembalikan uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, Penggugat telah memberikan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik sebagaimana tanda terima penyerahan tertanggal 23 November 2022 dan Kuasa Jual untuk bisa Tergugat I menjual aset milik Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024; (Bukti Vide P.8&P.9).
11. Bahwa sebelumnya Kuasa hukum Penggugat dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 293/Pdt.G/2024/PN Blb, Kuasa Hukum Penggugat pernah menyebutkan uang dari Tergugat I sekitar Rp. 3000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah) namun Penggugat disini merubah keterangan tersebut dikarenakan pada saat menyatakan menerima sejumlah uang tersebut informasi tersebut didapat setahun lalu dan waktu itu kondisi kesehatan Penggugat sedang dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Keterangan Rumah Sakit Boromeus Bandung (Bukti Vide P.10).
12. Bahwa Penggugat tidaklah benar menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp. 3000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah), yang benar sesuai bukti perolehan uang dari Tergugat I hanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) yang diterima Penggugat berupa Cek dari Tergugat I yang uang tersebut langsung di transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 29 Maret 2021 dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021; (Bukti Vide P.11).
13. Bahwa Perjanjian yang Kedua antara Penggugat dengan Tergugat I berupa Pembayaran Jasa Fee milik Penggugat dengan Turut Tergugat II. Jasa fee hak Penggugat dari Turut Tergugat II agar diserahkan kepada Tergugat I



sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Jasa Fee tertanggal 18 Oktober 2022;

mengutip kembali Surat Perjanjian Kedua Tentang Jasa Fee pada Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Succes Fee/Jasa

"Bahwa Pihak Pertama sepakat dan bersedia memberikan succes fee / jasa scrap Rp. 100.- / per Kg (Seratus Rupiah) sebagai Kompensasi Kasus Karawang."

14. Bahwa pada pokoknya ada itikad baik dari Penggugat manakala kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tidak terelaisasikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang tertanggal 16 Juni 2021, namun Penggugat telah menitipkan sertipikat Hak Milik dengan Kuasa Jual kepada Tergugat I;
15. Bahwa menegaskan kembali Surat Perjanjian Kedua antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022, sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat karena tidak terealisasinya Surat Perjanjian Pelimpahan tanggal 16 Juni 2021.
16. Bahwa hubungan hukum yang terbangun antara Penggugat dengan Tergugat I adalah murni hubungan hukum perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik dalam perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
17. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pelimpahan Hak Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana dalam Perjanjian tertanggal 16 Juni 2021 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat, padahal Tergugat I sudah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1600.000.000,- (Satu Miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat II tidak menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) untuk Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang, oleh karenanya sudah sepatutnya Surat Perjanjian Pelimpahan Hak dari Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat (Moh. Fauzan Rachman, S.E) dan Tergugat I (Hadiri) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022 dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa Penggugat sudah beritikad baik kepada Tergugat I yang telah menyerahkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik tertanggal 23 November 2022 dan Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024, maka terhadap kedua Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I beralasan hukum untuk dibatalkan dan Penggugat tetap menjalankan hak Tergugat I atas pengembalian uang milik Tergugat I sebesar Rp. 1600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) melalui penjualan aset Penggugat sebagaimana Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024;
19. Bahwa Tergugat II tidak memberikan Surat Perintah Kerja kepada Penggugat padahal telah menerima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat III telah menerima Rp. 776.200.000 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengurusan dokumen perizinan namun dokumen perizinan tidak diperoleh, dengan begitu Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
20. Bahwa kepentingan hukum Penggugat menarik Kepala Desa Sukaluyu sebagai Turut Tergugat I adalah agar dapat hadir dan memberikan jawabannya berkenaan adanya Surat Dukungan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sukaluyu Nomor: 510.A4/004/Desa tertanggal 12 Agustus 2020;
21. Bahwa Penggugat merasa perlu menarik PT. Julian Jaya Motor selaku Turut Tergugat II dikarenakan Penggugat dalam Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat (Moh. Fauzan Rachman, S.E) dan Tergugat I (Hadiri) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022, dalam Pasal 2 (dua) sebagai pelimpahan pendapatan dari perjanjian Penggugat dengan Turut Tergugat II.

Selanjutnya berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat mohon Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

DALAM POLOK PERKARA:

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



- (3) Menyatakan Batal Surat Perjanjian Pelimpahan Hak antara Penggugat (Moh. Fauzan Rachman, S.E) dan Tergugat I (Hadiri) tertanggal 16 Juni 2021
- (4) Menyatakan Batal Surat Perjanjian Jasa Fee antara Penggugat(Moh. Fauzan Rachman, S.E) dan Tergugat I (Hadiri)tertanggal 18 Oktober 2022;
- (5) Memerintahkan Tergugat I menerima pengembalian uang sebesar 1.600.000.000,- (Satu Milyard enam ratus juta Rupiah) yang diterima Penggugat dari tergugat Imelalui penjualan asset milik Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024.
- (6) MemerintahkanTergugat II mengembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat I.
- (7) Memerintahkan Tergugat III mengembalikan uang Rp. 776.200.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat I.
- (8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara menurut hukum;
- (9) Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patuh pada putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya H. HULIA SYAHENDRA, S.H., M.H., HERRY SUHANDI, S.H., M.H., SURYADINATA, S.H., AGUS SEPTIMA RIDWAN, S.H., M.H., MUMTAAZUL IBAAD, S.E., S.H., PANGDIOAN NASUTION, S.H., ANIRWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2025, untuk kepentingan Tergugat I datang menghadap kuasa hukumnya JOSHUA ARMY SUMLANG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025, untuk kepentingan Tergugat III datang menghadap Ia sendiri, untuk kepentingan Turut Tergugat I datang menghadap Ia sendiri sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. DR JELLY NASSERI, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi.

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.

1.1 Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendaftarkan gugatan in casu pada Pengadilan Negeri Bandung.

1.2 Bahwa telah jelas, nyata dan gamblang, alamat para tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) adalah diluar wilayah Kota Bandung. (Vide Gugatan Penggugat).

1.3 Bahwa berdasarkan dalil posita angka 4 gugatan penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan hukum Tergugat II yang tidak kunjung memberikan Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 kepada Penggugat padahal Tergugat II telah menerima pembelian Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 pada PT. Federal Izumi Manufacturing (FIM) Karawang sebesar Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah), serta dalil posita gugatan penggugat angka 5 yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan hukum tergugat III yang telah menjadi penghubung antara Penggugat dan tergugat II serta telah menerima uang sejumlah Rp. 776.200.000.00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah perbuatan yang salah dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.

1.4 Bahwa dalam posita angka 4 dan posita angka 5 serta petitum angka 2 Gugatan Penggugat, dapat kita ketahui sejatinya substansi gugatan penggugat in casu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tertugat III terhadap Penggugat; dimana Tergugat II berdomisili di Kabupaten

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, sedangkan Tergugat III sendiri berdomisili di Kota Bekasi. (Vide Angka 2 Gugatan Penggugat).

1.5 Bahwa Penggugat tidak memperhatikan Pasal 118 ayat 2 HIR (Herzein Inladsch Reglement) dalam mengajukan dan mendaftarkan gugatan nya, dimana seyogyanya gugatan penggugat in casu seharusnya diajukan dan didaftarkan pada pengadilan negeri Karawang tempat domisili tergugat II atau Pengadilan Negeri Bekasi (Kota Bekasi) tempat domisili Tergugat III; dikarenakan penggugat mendalilkan Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang dianggap melakukan perbuatan yang salah dan mengakibatkan kerugian (Perbuatan Melawan Hukum) bagi Penggugat.

1.6 Bahwa sejatinya Penggugat tidak mendalilkan Tergugat I sebagai pihak yang melakukan suatu perbuat yang salah sehingga menimbulkan kerugian (Perbuatan Melawan Hukum) bagi Penggugat, maka jelas bahwa Tergugat I adalah bukan Pihak Utama melainkan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Pihak Utama yang digugat oleh Penggugat; olehnya sudah sepatutnya gugatan in casu diajukan dan/atau didaftarkan pada Pengadilan Negeri Karawang tempat domisili Tergugat II atau Pengadilan Negeri Bekasi tempat domisili Tergugat III

1.7 Bahwa berdasarkan penjelasan tentang eksepsi kewenangan mengadili tersebut diatas, maka adil, patut dan beralasan bagi Tergugat I untuk memohon YM. Majelis Hakim In casu agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam suatu putusan sela.

2. Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscurelibel).

2.1 Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatan-nya mencampur-aduk-kan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan in casu menjadi kabur atau tidak jelas (Obscurelibel).

2.2 Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 gugatan Penggugat memintakan supaya Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun disaat yang bersamaan dalam petitum selanjutnya justru memintakan pembatalan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.

2.3 Bahwa pengugat dalam mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum-nya, justru mendasarkan pada suatu Pembelian (jual beli) hak pengelolaan limbah pada PT. Federal Izumi Manufacturing (FIM) Karawang antara Penggugat dan Tergugat II, dimana Tergugat II tidak memberikan hak yang diperjual-belikan sebagaimana posita angka 4 gugatan penggugat, sedangkan hal tersebut adalah jelas-jelas suatu peristiwa hukum cidera janji dimana penjual

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



tidak memberikan hal yang diperjanjikan dalam jual-beli padahal pembeli telah membayar.

2.4 bahwa Penggugat juga mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum perdata yang sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun disaat yang bersamaan Penggugat justru mengugat Tergugat I dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bahkan memintakan pembatalan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam Petitum gugatannya-nya.

2.5 Bahwa berdasarkan penjelasan tentang eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (Obscurlibel) tersebut diatas, maka adil, patut dan beralasan bagi Tergugat I untuk memohon YM. Majelis Hakim In casu agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak.

3.1 Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan in casu memintakan pembatalan atas perjanjian tanggal 18 oktober 2022 sebagaimana petitum angka 4 gugatan penggugat, padahal dalam perjanjian terebut penggugat bertindak untuk dan atas Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum.

3.2 Bahwa dengan tidak ditariknya Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dalam perkara in casu, maka telah jelas bahwa gugatan penggugat memiliki kecacatan pihak atau kurang pihak.

3.3 Bahwa berdasarkan penjelasan tentang eksepsi gugatan kurang pihak atau eror in persona tersebut diatas, maka adil, patut dan beralasan bagi Tergugat I untuk memohon YM. Majelis Hakim In casu agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Konvensi

Membantah seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat I.

1. Bahwa benar pada awalnya penggugat dan tergugat memiliki perikatan pelimpahan pengelolaan hak limbah B3 dan Non-b3 serta sampah area pada PT. Fderal Izumi Manufacturing (FIM) Dikawasan industri KIIC Karawang sebagaimana Surat pelimpahan hak dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 16 Juni 2021, namun belakangan diketahui bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki dan/atau dapat melimpahkan hak pengelolaan Limbah tersebut dan sampai saat ini PT. Federal Izumi Manufacturing Karawang tidak pernah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil posita angka 2 gugatan penggugat adalah keliru, mengingat perjanjian tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana didalilkan tersebut terjadi antara Dewan Pimpinan Pusat LSM GMBI dengan Tergugat I dan bukan dengan Penggugat Secara Pribadi, dimana jelas bahwa Penggugat sebagai Orang Preorangan adalah subjek hukum yang berbeda dengan LSM GMBI sebagai Badan Hukum.
3. Bahwa Tergugat I sejatinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000.00 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penggugat, bahkan jika ditambah dengan kerugian Tergugat I menjadi sebesar Rp. 4.500.000.000.00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 pada PT. Federal Izumi Manufacturing Karawang dari Tergugat II kepada Penggugat, sehingga tergugat I tidak dapat membantah atau mengakui segala dalil Penggugat sepanjang berkenaan dengan Tergugat II dan Tergugat III.
5. Bahwa tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persoalan Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 pada PT. Federal Izumi Manufacturing Karawang dari Tergugat II kepada Penggugat, sehingga tergugat I tidak dapat membantah atau mengakui segala dalil Penggugat sepanjang berkenaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II..
6. Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan beberapa surat tanah yang diakui Penggugat merupakan miliknya sebagai jaminan, namun Penggugat a quo dalam perkara 291/Pdt.G/2024/PN.Blb justru menyampaikan bahwa tanah yang surat-suratnya diserahkan sebagai jaminan adalah milik pihak lain atau setidaknya masih terdapat hak pihak lainya maka gugatan perkara 291/Pdt.G/2024/PN.Blb menjadi kurang pihak; sehingga terdapat persangkaan yang jelas bahwa Penggugat In Casu tidak memiliki itikat baik terhadap tergugat I.
7. Bahwa perjanjian tanggal 18 Oktober 2022 bukan dilakukan oleh Penggugat, melainkan suatu badan hukum bernama LSM GMBI sehingga bagaimana bisa penggggat mengklaim bahwa perjanjian tersebut sebagai pertanggung jawabannya?.
8. Bahwa penggugat keliru dan kurang cermat menafsirkan keadaan hukum yang terjadi antara Penggugat dan tergugat I mengingat perjanjian tanggal 16 Juni 2021 adalah perjanjian yang bersifat Null and Void karena belakangan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki hak pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 pada PT. Federal Izumi Manufacturing Di Karawang, sedangkan perjanjian tanggal 18 Oktober 2022 tidak terjadi antara Penggugat dan tergugat I melainkan terjadi antara Dewan Pimpinan Pusat LSM GMBI dengan Tergugat I.

9. Bahwa dalam kesempatan ini adil dan beralasan bagi Tergugat I untuk patut menduga-duga halmana Penggugat sedang melakukan upaya *Penyelindupan hak dan/atau kewajiban* untuk dapat terhindar dari pertanggung-jawaban atas perbuatan-nya yang diduga menggunakan suatu kebohongan atau keadaan palsu seolah-olah memiliki Hak Pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 pada PT. Federal Izumi Manufacturing Karawang untuk mengerjakan Tergugat I supaya menyerahkan uang kepada Penggugat.

Olehnya mohon perkenan YM. Majelis Hakim in casu agar kiranya berkenan;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat

Subsidiar

Menyerahkan Putusan dalam kebijaksanaan YM. Majelis Hakim (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara E-litigisasi tanggal 14 Januari 2026, dan atas Replik tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara E-litigisasi tanggal 21 Januari 2026;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini, yakni perkara perdata dengan Nomor Register 332/Pdt.G/2025/PN Bdg;
3. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tertanggal 16 Juni 2021.
2. Bukti P.2 : Surat Perjanjian antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022.
3. Bukti P.3 : Perjanjian Jasa Fee antara Penggugat dengan Turut Tergugat II.
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Pembelian Hak Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 21 April 2021.
5. Bukti P.5 : Kwitansi penerimaan uang Rp. 200.000.000 dari Penggugat kepada Tergugat II.
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan Pengembalian uang dari Tergugat III gugat (TOPIE) kepada Penggugat (Moch.Fauzan Rachman, S.E) sebesar Rp. 776.200.000 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2024.
7. Bukti P.7 : Berita Acara Penerimaan uang Penggugat kepada Tergugat III.
8. Bukti P.8: Surat Dukungan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sukaluyu Nomor: 510.A4/004/Desa tertanggal 12 Agustus 2020.
9. Bukti P.9 : Rekening Koran tanggal 29 Maret 2021.
10. Bukti P.10 : Rekening Koran tanggal 21 Juni 2021.
11. Bukti P.11 : Tanda Terima Penyerahan SHM tertanggal 23 November 2022.
12. Bukti P.12 : Kuasa Jual untuk bisa Tergugat I menjual aset milik Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024.

Terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut, masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi ASEP RAHMAT

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat I karena Saksi pernah mendampingi Penggugat pada saat Tergugat I menerima Kuasa Jual dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa menurut saksi Tergugat II bersama Tergugat III menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk pekerjaan pengelolaan limbah.
- Bahwa Penggugat mendapat SPK dari Tergugat III dan dimodali oleh Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian melalui pemberitahuan oleh Penggugat namun saksi tidak pernah melihat langsung penandatanganan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Pelimpahan Hak antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang tertanggal Bandung 16 Juni 2021 dan Surat Perjanjian yang Kedua, perjanjian antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022.
- Bahwa Tergugat III berjanji akan mengadakan SPK dari beberapa Kepala Desa tapi sampai dengan sekarang Pabriknya belum ada.
- Bahwa Tergugat I sudah mengeluarkan anggaran untuk Penggugat dan uang diserahkan Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 700.000.000,-, kepada Sdr. Andre teman Tergugat III sebesar Rp. 200.000.000,- dan dipegang oleh Penggugat Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat I di rumah Penggugat terkait penandatanganan Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024 untuk menjual berupa beberapa bidang tanah guna untuk dikembalikan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) melalui penjualan aset Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana Kuasa Jual tertanggal 07 Agustus 2024.
- Bahwa Penggugat menyerahkan Asset ke Tergugat I untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa untuk 3 (tiga) Sertifikat milik Penggugat sudah dipegang oleh Tergugat I.
- Bahwa Asset tersebut sampai sekarang belum terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asset yang mau dijual tersebut nanti uangnya untuk menutup hutang ke Tergugat I.
- Bahwa untuk 3 (tiga) Sertifikat milik Penggugat tersebut jumlah nominalnya saksi tidak tahu.

2. Saksi FAISAL :

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat I karena Saksi pernah mendampingi Penggugat pada saat Tergugat III hadir di rumah Penggugat membuat Pernyataan pengembalian uang sekitar Rp. 700.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa menurut saksi Tergugat II bersama Tergugat III menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk pekerjaan pengelolaan limbah.
- Bahwa benar adanya rekomendasi dari Turut Tergugat I yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dan Tergugat I sebagaimana vide Bukti P.8 yang telah ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan.
- Bahwa tidak ada pelaksanaan pekerjaan pengelolaan limbah dikarenakan PT FIM Karawang tidak pernah berdiri sampai sekarang. Namun Penggugat telah memberikan pekerjaan pengganti pekerjaan di PT FIM Cileungsi.
- Bahwa informasi dari Tergugat II pekerjaan yang di Cileungsi sudah diserahkan ke Tergugat I namun saksi tidak tahu langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Pelimpahan Hak antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang tertanggal Bandung 16 Juni 2021.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Surat Perjanjian yang Kedua, perjanjian antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti 1-T1 : Surat Pelimpahan Hak tanggal 16 Juni 2021 antara Moh. Fauzan Rachman dan Hadiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti 2-T1 : Surat Perjanjian antara Moh. Fauzan Rachman, S.E Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) dengan tertanggal 18 Oktober 2022.
3. Bukti 3-T1 : Rekening Koran (Bank Statement) dari Bank BNI Hal. 3.
4. Bukti 4-T1 : Rekening Koran (Bank Statement) dari Bank BNI Hal. 5.
5. Bukti 5-T1 : Printout Tanda Terima dari Penggugat kepada Tergugat I.

Terhadap bukti-bukti surat dari Tergugat I tersebut, masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Tergugat I mengajukan saksi yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi SIGIT PRIATNA PUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Turut Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan kerjasama.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penandatanganan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Pelimpahan Hak antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang tertanggal Bandung 16 Juni 2021 dan Surat Perjanjian yang Kedua, perjanjian antara Moh. Fauzan Rachman, S.E (Penggugat) dan Hadiri (Tergugat I) Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses SCRAP DAIHATSU MOTOR-STAMPING PLANT tanggal 18 Oktober 2022.
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang yang diterima oleh Tergugat III sebesar Rp. 700.000.000,- karena saksi ada di dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III.
- Bahwa Tergugat III yang memberi pekerjaan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat III menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- untuk pekerjaan dilapangan tapi pekerjaannya tidak ada hanya janji Tergugat III saja dan uang tidak kembali.
- Bahwa saksi mengetahui benar adanya penerimaan uang oleh Tergugat II saudara Andre berupa pembelian pengalihan hak pengelolaan dari Tergugat II untuk Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada berdirinya PT FIRM Karawang dan Penggugat benar telah mengganti pekerjaannya kepada Tergugat I melalui pekerjaan pengangkutan limbah di FIM Cileungsi.
- Bahwa benar Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Tergugat I namun di catat Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang kelebihannya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai keuntungan Tergugat I dari uang yang diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara e-court masing-masing pada tanggal 22 April 2026 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR pada pokoknya menegaskan bahwa eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif tidak boleh diputus tersendiri melainkan haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin dari eksepsi Tergugat I, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **poin ke-1** dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi poin ke-1 dari tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **poin ke-2** dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam Gugatannya Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan in casu menjadi kabur atau tidak jelas (Obscurilabel). Bahwa dalam petitum Gugatannya Penggugat memintakan agar Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada petitum selanjutnya Penggugat meminta pembatalan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I pada awalnya memiliki hubungan kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 serta Sampah Area PT. Federal Izumi Manufacturing (FIM) di kawasan Industri KIIC, yang dibuat dalam sebuah pengikatan/ perjanjian sebagaimana Surat Pelimpahan Hak tertanggal 16 juni 2021 yang pada pokoknya adalah adanya Perjanjian Pelimpahan Hak Pengelolaan dari Penggugat kepada Tergugat. Bahwa dikarenakan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat direalisasikan Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah PT.FIM (Federal Izumi Manufacturing) Karawang tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat Surat Perjanjian Kedua antara Penggugat dan Tergugat I Tentang Perjanjian Jasa/Fee Sukses Scrap Daihatsu Motor-Stamping Plant. Bahwa dalam petitum Gugatannya Penggugat memintakan agar Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan



melawan hukum dan pada petitem berikutnya Penggugat meminta pembatalan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikategorikan sebagai gugatan wanprestasi karena didasari oleh suatu perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, sedangkan dalam Gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, yakni gugatan yang diajukan adalah Gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terdapat perbedaan yang mendasar antara Wanprestasi dengan PMH, yakni:

- Wanprestasi bersumber pada perikatan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*. Bahwa hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian.

Sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari undang-undang yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*;

- Unsur wanprestasi yakni:
 - Adanya perjanjian;
 - Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian;
 - Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Sedangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Adanya perbuatan;



- Melanggar undang-undang;
- Menimbulkan kerugian kepada orang lain;
- Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi Penggugat cukup menunjukkan adanya cedera janji, sedangkan pembuktian dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada Tergugat. Sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum Penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan apabila nantinya Majelis Hakim masuk kepada pokok perkara aquo dan mempertimbangkan petitum tersebut, maka akan timbul kebingungan pada Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim pastinya akan menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sangat berbeda, baik dari segi uraian perbuatan, bentuk kerugian, sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Gugatan Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim merupakan Gugatan wanprestasi, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sangat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, oleh karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim apabila dalil perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dicampur dalam satu Gugatan, maka hal tersebut akan membingungkan, karena perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Bahwa Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan



Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat percampuradukan antara Gugatan wanprestasi dengan Pembuatan Melawan Hukum mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka eksepsi **poin ke-2** dari eksepsi Tergugat I harus dikabulkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan dan dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka eksepsi lainnya dari Tergugat I yang belum Majelis Hakim pertimbangkan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan, maka mengenai pokok perkara yakni petitum dari Gugatan Penggugat tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.017.500,00 (satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., dan Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Kartika, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.,

2. Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Kartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp	757.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp	-
5. PNBP	Rp	60.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
	=====	+
Jumlah	Rp	1.017.500,-
(satu juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 332/Pdt.G/2025/PN Bdg